



# COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

*Città d'Arte*



**Regione Campania**

Direzione Generale per le  
Politiche Culturali ed il  
Turismo

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

|                                               |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 414 DEL<br>13/11/2025                      | OGGETTO: incarico professionale per la voltura, registrazioni all'agenzia delle entrate, e variazioni catastali aree acquisite al patrimonio Comunale- Sistemazione Idrogeologica (BA2). Determina affidamento incarico. |
| Registro Generale<br>N. 646 DEL<br>13/11/2025 |                                                                                                                                                                                                                          |

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **tredici**, del mese di **novembre** nel proprio Ufficio.

**CUP: F29H10000830003**

**CIG: Z5F35D7602**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

**Che** dal progetto di sistemazione idrogeologica BA2 si evince che occorre provvedere a eseguire interventi su aree private per le quali è prevista l'acquisizione delle aree in particolare su collegamento via Patricciano - via Mola Rotondella, zona Mulino, zona Campopiano, zona San Michele e zona Casale;

**Che** con determine n° 96-97-98-99-100/2022 si è proceduto ad acquisire e sottoscrivere le cessioni volontarie delle aree previste in progetto;

**Che** quindi occorre procedere alla voltura, alla registrazione all'agenzia delle entrate e relativi pagamenti degli oneri dovuti, e alle variazioni catastali aree acquisite al patrimonio Comunale;

**Rilevata** la necessità, per quanto compatibile con i limiti di tempo e di risorse, di reperire i dati necessari, al fine di definire le azioni e gli interventi a farsi per voltura delle aree da trasferire all'ente mediante idonee piattaforme digitali;

**Rilevato** che i tecnici dell'ufficio non sono abilitati e non hanno le piattaforme digitali per effettuare tali volture e registrazioni;

**Dato atto** che la somma complessiva trova copertura con i fondi di cui alla delibera CIPE n.8 del 20.01.2012 pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012 è stato finanziato l'intervento "Sistemazione idrogeologica (BA2) nel Comune di Avella" per un importo pari a € 8.326.621,32, nel quadro economico vengono reperite nella voce b5 "acquisizione aree e immobili";

**Visto** il quadro economico aggiornato, approvato con determina dirigenziale n. 258/2025 rg. N. 440 del 05.08.2025, che riporta alla voce **b.5.2 "acquisizione aree e immobili"**, le somme stimate in € 16.856,60 comprensivo di competenze e di spese occorrenti per la registrazione degli atti;

**PRESO ATTO** Che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

**Che** ai sensi dell'art 38, comma 1, del D. Lgs 50/2016 è istituito presso l'ANAC, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate e che il Comune di Avella ne è iscritto col Codice AUSA n. **0000154160**;

**Che** con determina dirigenziale n. 116 del 20/04/2022 si proceda, previo normale gara l'affidamento dell'incarico professionale per acquisizione aree, stati di consistenza, cessione volontarie - Sistemazione Idrogeologica (BA2) ad operatore economico di cui all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 abilitato al mercato elettronico della pubblica

amministrazione - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale ing. Bianco Giovanni - P.IVA 02896900640 con studio in Mugnano del Cardinale (Av) alla via Garibaldi, 105;

Considerato che le attività a farsi rientrano nella stessa tipologia di servizi pertanto si può estendere l'incarico precedentemente affidato con determine 116/2022;

**Dato** atto che risulta già acquisito, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, il Codice Identificativo di Gara (GIG) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che nel caso specifico, risulta essere: **Z5F35D7602**

**Visto** il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

**Visto** l'art.163 e ss. del citato D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

**Visto** lo statuto dell'Ente;

**Visto** il D.Lgs. nr 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

**Di affidare**, all'operatore economico ing. Bianco Giovanni - P.IVA 02896900640 con studio in Mugnano del Cardinale (Av) alla via Garibaldi, 105 l'incarico professionale per l'affidamento del servizio voltura, alla registrazione all'agenzia delle entrate e relativi pagamenti degli oneri dovuti, e alle variazioni catastali aree acquisite al patrimonio Comunale per l'importo di € 16.856,60 comprensivo di oneri previdenziali, I.V.A. come per legge se dovuti e di spese occorrenti per la registrazione degli atti;

**Di dare atto** altresì che la somma conseguente al presente atto, trova copertura sul Capitolo. 3255/5 del Bilancio Comunale;

1) **Di dare atto, inoltre** che:

- il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) è **Z5F35D7602**;
  - il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Pasquale Maiella;
  - la liquidazione della spesa avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture;
  - ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;
- 2) **Di provvedere** alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. 33/2014;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

Avella (AV), 13/11/2025

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

f.to dott. Pasquale Maiella

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**  
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 13/11/2025

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to dott. Pasquale Maiella

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
(art. 147 bis, comma I, e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

**Impegno**

| <b>Descrizione Impegno:</b> incarico professionale per la voltura, registrazioni all'agenzia delle entrate, e variazioni catastali aree acquisite al patrimonio Comunale- Sistemazione Idrogeologica (BA2). Determina affidamento incarico.<br><b>CIG:</b> Z5F35D7602 <b>CUP:</b><br><b>Descrizione Capitolo:</b> SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA -BA2<br><b>Vincolo Bilancio:</b><br><b>Vincolo Tesoreria:</b> |                 |                |                                          |                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Piano Finanziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Missione        | Capitolo       | Quinti Livello p.f.                      | Esercizio           | N. Impegno Provvisorio   |
| 2.02.01.09.0<br>14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08.01           | 3255.5         | 14 - Opere per la sistemazione del suolo | 2025                | 271                      |
| N. Impegno Definitivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Importo Impegno | N. Sub-impegno | Importo sub-impegno                      | N. SottoSub-impegno | Importo Sottosub-impegno |
| 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 16.856,60     | 0              | € 0,00                                   |                     | € 0,00                   |

**Creditore**

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione:</b> BIANCO GIOVANNI - <b>Progressivo Fornitore:</b> 4676<br><b>Codice Fiscale:</b> BNCGNN83L16A509D <b>P.Iva:</b> 02896900640 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Avella (AV), 13/11/2025

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to Dott. Nicola Montuori

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 13/11/2025

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to dott. Pasquale Maiella

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 13/11/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1127, e vi rimarrà fino al 28/11/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 646 del 13/11/2025;

Oggetto: incarico professionale per la voltura, registrazioni all'agenzia delle entrate, e variazioni catastali aree acquisite al patrimonio Comunale- Sistemazione Idrogeologica (BA2). Determina affidamento incarico.

Avella (AV), 13/11/2025

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**  
f.to dott. Pasquale Maiella